



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.B/2026/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sudirjo Bin (alm) Suwarmin;
2. Tempat lahir : Kedurang;
3. Umur/Tanggal lahir : 53/8 Maret 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raden Fatah Rt.20 Rw.04 Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Februari 2026;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2026 sampai dengan tanggal 24 Februari 2026
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2026 sampai dengan tanggal 5 April 2026
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2026 sampai dengan tanggal 25 April 2026
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2026 sampai dengan tanggal 13 Mei 2026
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2026 sampai dengan tanggal 12 Juli 2026

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Taufik Akbar als Taufik Bin Sudirjo
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur/Tanggal lahir : 29/1 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Raden Fatah Rt.20 Rw.04 Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2026 sampai dengan tanggal 24 Februari 2026
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2026 sampai dengan tanggal 5 April 2026
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2026 sampai dengan tanggal 25 April 2026
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2026 sampai dengan tanggal 13 Mei 2026
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2026 sampai dengan tanggal 12 Juli 2026

Para Terdakwa didampingi oleh Advokat, yaitu Adv.M.Ade Afriansyah,SH.,C.NS.,CPM Dkk, berkantor di Jalan .Lembaga Bantuan Hukum Ade & Associate yang berkedudukan di Jalan Al Ghafar 4, Kel.Betungan Kec.Selebar Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 347/SK/IV/2026/PN Bgl tanggal 15 April 2026 Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 104/Pid.B/2026/PN Bgl tanggal 14 April 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2026/PN Bgl tanggal 14 April 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SUDIRJO BIN (ALM) SUWARMIN dan Terdakwa II TAUFIK AKBAR BIN SUDIRJO terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana **"terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SUDIRJO BIN (ALM) SUWARMIN dan Terdakwa II TAUFIK AKBAR BIN SUDIRJO dengan pidana

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2026/PN Bgl



penjara selama masing-masing **6 (enam) bulan**, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah batu dengan bentuk tidak beraturan, Panjang 7 (tujuh) cm, tinggi 5 (lima) cm

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah baju warna cokelat;
- 1 (satu) buah kaca mata warna frame hitam

Dikembalikan kepada Saksi Urip

4. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Advokat Para Terdakwa yang pada pokoknya :

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **SUDIRJO BIN (Alm) SUWARMIN bersama-sama** Terdakwa II **TAUFIK AKBAR ALS TAUFIK BIN SUDIRJO** pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2026 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada satu waktu lain dalam tahun 2026, bertempat di Jalan Raden Fatah RT06 RW 01 Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana **"Setiap orang yang dengan terang-terangan atau dimuka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka"**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada pukul 10.00 WIB dihari yang sama Saksi Susi Susanti yang merupakan Istri Korban Urip menegur Saksi Nita Mawati yang merupakan Istri Terdakwa I dikarenakan terdapat genangan air didepan rumah Saksi Korban dan beraroma tidak sedap sehingga mengganggu lalu Saksi Nita Mawati yang tidak terima mengadukan perihal tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa I mendatangi rumah Saksi Korban yang saat itu sedang duduk di dalam rumah kemudian langsung memukul bagian kepala Saksi Korban menggunakan tangan kanan mengenai pipi kanan dan kacamatanya Saksi Korban hingga ganggang kaca mata sebelah kanannya patah



kemudian tidak lama setelah itu datang Terdakwa II masuk ke dalam rumah dan menarik dengan kuat Saksi Korban hingga keluar rumah yang dapat dilihat masyarakat namun Saksi Korban berpegangan dengan roling pintu hingga baju Saksi Korban bagian belakang robek, kemudian Terdakwa I yang amarahnya sudah tidak tertahan lagi mencoba mengambil batu besar untuk melempar Saksi Korban beserta Saksi Susi Susanti namun digagalkan oleh Istri Terdakwa I lalu Terdakwa I mencoba lagi mengambil batu yang lebih kecil dan melemparkannya ke arah Saksi Korban dan Saksi Susi Susanti sehingga mengenai kepala Saksi Korban.

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Urip mengalami luka sebagaimana hasil kesimpulan dari *Visum Et Repertum* Nomor : 474.5/006/II/Forensik/2026 pada tanggal 28 Januari 2026 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. M. Jihad Kesuma dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu dengan hasil kesimpulan Dari pemeriksaan terdapat robek yang sudah dijahit pada puncak kepala, luka memar pada pipi kanan yang diakibatkan kekerasan tumpul, hal tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian.

Perbuatan Terdakwa I **SUDIRJO BIN (Alm) SUWARMIN bersama-sama** Terdakwa II **TAUFIK AKBAR ALS TAUFIK BIN SUDIRJO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 262 ayat (2) KUHP**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. URIP SUPRIADI ALS PAK BAGUS BIN SUMBADA KUSUMA (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Pada Hari Selasa tanggal 27 Januari 2026 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamatkan Jl. Raden fatah Rt.06 Rw.01 Kel. Sumur Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu. Adapun yang telah menjadi Korbannya Adalah saksi sendiri sedangkan Terdakwanya adalah Sudiharjo dan Taufik Akbar yang mana kedua Terdakwa merupakan ayah dan anak;
- Bahwa Terdakwa I memukul menggunakan tangan kosong dan melempar saksi menggunakan batu, sedangkan Terdakwa II menarik paksa saksi menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pada saat itu saksi dalam posisi duduk lalu dipukul oleh Terdakwa I. kemudian saksi ditarik atau diseret keluar oleh Terdakwa II. Kemudian saksi dilempar Batu Oleh Terdakwa I;
- Bahwa berawal pada Hari Selasa Tanggal 27 Januari 2026 sekira pukul 18.30 WIB saat itu saksi dalam posisi duduk didalam rumah, lalu kemudian datang Terdakwa I masuk kedalam rumah langsung memukul



kepala saksi sehingga kaca mata saksi gagang sebelah kanan patah. Lalu Istri saksi datang dari belakang. Kemudian Terdakwa II masuk kedalam dan menarik bahu kiri saksi dengan paksa sampai ke rollingdoor dan saksi bertahan dengan berpegang kepada Rollingdoor tersebut. Lalu saksi bertanya kepada kedua Terdakwa ada apa sebenarnya namun para Terdakwa tetap mencaci maki saksi termasuk disitu juga ada istri dari Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I mengambil batu yang cukup besar dari halaman depan namun tidak jadi dilempar, Kemudian Terdakwa I mengambil lagi batu dengan ukuran yang kecil melemparnya namun mengenai Istri Terdakwa I hingga ia terjatuh dan Saksi Korban berusaha untuk menolongnya namun Terdakwa I melemparkan lagi batu ke arah saksi Korban dan Istrinya dan mengenai kepala saksi hingga kepala saksi luka dan mengeluarkan darah lalu Para Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi. Kemudian Saksi dibawa oleh istrinya berobat ke RSUD Dr. M Yunus lalu kemudian Saksi ke Polsek Selebar untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa penyebab atau pemicu kejadian tersebut Adalah kesalahan paham Para Terdakwa terhadap saksi, karena sebelum kejadian pada hari yang sama sekira jam 10.00 WIB, saksi menanyakan terkait ada genangan air kepada istri Terdakwa I yang mana air tersebut bersumber dari arah rumah Terdakwa, namun Istri Terdakwa sepertinya setelah itu mengadu kepada Terdakwa I dengan cerita yang berlebihan sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II emosi kepada saksi sehingga akhirnya terjadi kejadian tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami luka di kepala bagian kanan, bahu kiri sakit dan bengkak dan sulit bergerak;
- Bahwa setelah kejadian saksi kesulitan untuk beraktifitas dan saksi mengalami demam sehingga saksi tidak bisa bekerja/berjualan selama dua hari;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SUSI SUSANTI ALS SUSI BINTI JONSI HAMZAH (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada Hari Selasa tanggal 27 Januari 2026 sekira pukul 18.30 WIB di rumah saksi yang beralamatkan Jl. Raden fatah Rt.06 Rw.01 Kel. Sumur Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu. Adapun yang telah menjadi Korbannya adalah Suami saksi atas nama URIP SUPRIADI sedangkan Terdakwanya adalah tetangga Terdakwa yaitu Pak Sudirjo dan Anaknya Taufik;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2026/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I memukul menggunakan tangan kosong dan melempar suami saksi menggunakan batu, sedangkan Terdakwa II menarik menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pada saat itu suami saksi dalam posisi duduk, lalu kemudian datang tiga orang (Terdakwa I, Terdakwa II dan seorang Wanita) ke teras rumah saksi. Lalu Terdakwa I dan II langsung menyerang Suami saksi;
- Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 27 Januari 2026 sekira pukul 18.30 WIB saksi sedang masak di dapur. Lalu saksi mendengar ada keributan dari luar dan kemudian saksi melihat suami saksi dipukuli oleh dua orang Terdakwa menggunakan tangan kosong. kemudian para Terdakwa memarahi dan juga mengancam saksi dengan berkata kepada saksi (AKU BUNUH KAU). Kemudian Terdakwa II merusak barang-barang saksi yang berada di teras rumah saksi dan terus berkata-kata kasar. Kemudian Terdakwa I mengambil batu besar dan melemparkan batu tersebut kearah saksi namun tidak jadi. Kemudian Terdakwa I mengambil batu satu lagi yang berukuran agak kecil melemparnya hingga mengenai Istri Terdakwa I hingga ia terjatuh namun kemudian Terdakwa melemparkan lagi batu hingga mengenai kepala suami saksi. Lalu karena saksi merasa terancam keselamatan saksi sekeluarga, saksi kedapur mengambil parang untuk menakut-nakuti kedua Terdakwa supaya pergi dan parang tersebut hanya saksi pegang dan tidak saksi gunakan untuk apapun. Lalu para Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi dan kemudian saksi membawa suami saksi berobat ke rumah sakit M Yunus dan setelah itu melapor ke Polsek Selebar;
- Bahwa penyebab atau pemicu kejadian tersebut adalah kesalahan paham Para Terdakwa terhadap suami saksi, karena sebelum kejadian pada hari yang sama sekira jam 10.00 WIB, suami saksi menanyakan terkait ada genangan air kepada istri Terdakwa I yang bersumber dari arah rumah Terdakwa, namun Istri Terdakwa sepertinya mengadu kepada suaminya (Terdakwa I) dengan cerita yang berlebihan sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II emosi kepada suami saksi sehingga akhirnya terjadi kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa I memukul menggunakan tangan kosong dan melempar suami saksi menggunakan batu, sedangkan Terdakwa II memukul menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Saksi penyebab atau pemicu kejadian tersebut Adalah kesalahpahaman Para Terdakwa terhadap suami saksi, karena sebelum kejadian pada hari yang sama sekira jam 10.00 WIB, suami saksi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2026/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



menanyakan terkait ada genangan air kepada istri Terdakwa 1 yang bersumber dari arah rumah Terdakwa, namun Istri Terdakwa sepertinya mengadu kepada suaminya (Terdakwa 1) dengan cerita yang berlebihan sehingga Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 emosi kepada suami saksi sehingga akhirnya terjadi kejadian tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **NITA MAWATI BINTI IBRAHIM**, di bawah sumpah **menerangkan** pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Istri dari Terdakwa I dan Ibu dari Terdakwa II;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 27 Januari 2026 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Saksi Korban Urip;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2026 sekira jam 11.00 WIB Saksi Korban Urip beserta mendatangi saksi di jalan saat saksi melintas didepan rumahnya. Lalu Saksi Korban Urip menegur saksi karena ada air yang menggenang didepan rumahnya padahal itu bukan dari rumah saksi. Lalu saksi menuju tukang jual buah dekat rumah Lalu istri dari Saksi Korban Urip mendatangi saksi dan memarahi saksi juga terkait air tersebut dan sudah dijelaskan oleh Saksi kalau air tersebut bukan berasal dari rumah saksi. Setelah itu saksi pulang kerumah dan menceritakan peristiwa tersebut kepada paman saksi hingga sampai ke telinga Terdakwa I dan Terdakwa II Lalu sekira jam 18.30 WIB Terdakwa I yang merasa tidak terima langsung emosi kemudian menuju rumah Saksi Korban Urip untuk menjelaskan bahwa air yang menggenangi halaman rumahnya bukan berasal dari rumah Saksi dan saksi beserta Terdakwa II khawatir karena Terdakwa I sangat emosional lalu menyusul untuk meleraikan keributan Terdakwa I dengan keluarga Saksi Korban Urip Namun karena Istri dari Saksi Korban Urip tersebut marah-marah hingga Suami saksi terpancing emosinya dan terjadilah kejadian keributan tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I melemparkan batu beberapa kali satu kali mengenai pipi sebelah kanan saksi, satu kali mengenai kepala Saksi Korban Urip, sementara Terdakwa I ada mengucapkan kalimat tidak baik dan menarik-narik Saksi Korban Urip di rolling pintu dpan;
- Bahwa saksi pernah menemui Saksi Korban untuk melakukan perdamaian namun oleh Saksi Korban belum bersedia memaafkan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



4. Saksi **BAHRULLAZI BIN ADIEB DT SAKTI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 27 Januari 2026 sekira pukul 18.30 WIB di rumah tetangga saksi atas nama URIP SUPRIADI yang beralamatkan Jl. Raden Fatah Rt.06 Rw.01 Kel. Sumur Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat itu terjadi keributan dirumah Saksi Korban Urip. Saat itu terjadi peristiwa pelemparan batu yang dilakukan oleh Terdakwa I yang mana satu lemparan mengenai Istri dari Terdakwa I sendiri dan satu lemparan mengenai kepala Saksi Korban Urip;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2026 sekira jam 18.30 WIB saksi melihat dan mendengar adanya keributan terjadi dirumah Saksi Korban Urip, karena waktu sudah hampir maghrib, saksi tidak terlalu memperhatikan keributan tersebut dan saksi fokus menutup warung dan memasukkan barang dagangan saksi. Dan setelah kejadian saksi baru dapat cerita dari tetangga saksi bahwa keributan yang terjadi di rumah Saksi Korban Urip awalnya dipicu oleh air yang menggenangi depan rumahnya Saksi Korban Urip, lalu kemudian terjadilah keributan tersebut dan terjadi pelemparan batu yang dilakukan oleh Terdakwa I yang mana satu lemparan mengenai Istri dari Terdakwa I sendiri dan satu lemparan mengenai kepala Saksi Korban Urip;
- Bahwa rumah saksi bersebelahan dengan rumah saksi Urip dan sempat melihat sebentar peristiwa rebut-ribut tersebut karena terdengar dari rumah saksi;
- Bahwa benar peristiwa keributan itu terjadi di teras rumah Saksi korban Urip;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa keributan tersebut terjadi Pada Hari Selasa tanggal 27 Januari 2026 sekira jam 17.30 wib di depan ruko milik Saksi Korban Urip di Jalan raden fatah Rt.06 Rw.01 Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan Terdakwa pada hari itu Terdakwa sangat emosi sehingga lepas kontrol dan memukul serta melempar dengan batu Saksi Korban Urip;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ada pipa PDAM bocor milik tetangga Terdakwa yang airnya mengalir ke arah ruko milik Saksi Korban Urip kemudian Saksi Korban Urip beserta istrinya hari itu sekira jam 11.00 wib mendatangi istri Terdakwa dirumah sambil marah-marrah dan terjadilah kesalah pahaman kemudian istri Terdakwa melapor kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa merasa tidak senang akhirnya Terdakwa mendatangi Saksi Korban Urip dirumahnya untuk menjelaskan permasalahan air yang bocor namun saat itu istri Saksi Korban Urip malah marah-marrah mengatakan kepada Terdakwa *"ini pembunuh kulaporkan ke polisi"* sambil mengambil pisau panjang sehingga Terdakwa I menjadi sangat emosi lalu melemparkan batu beberapa kali;
- Bahwa akibat lemparan batu Terdakwa tersebut mengenai kepala Saksi Korban Urip dan mengakibatkan luka / berdarah;
- Bahwa Terdakwa mengambil batu yang ada dilokasi tersebut kemudian di lemparkan dan mengenai kepala Saksi Korban Urip sebanyak 1 (satu) kali namun sebelumnya Terdakwa juga melempar batu namun terkena istri sendiri dikarenakan istri Terdakwa berada didekat Saksi Korban Urip untuk meleraikan agar tidak terjadi keributan;
- Bahwa Terdakwa menyesal karena tidak dapat mengendalikan emosi lalu melukai Saksi Korban Urip;
- Bahwa Terdakwa II ada menarik-narik Saksi Urip didepan pintu namun Saksi Urip bertahan di rolling pintu dan menenangkan istrinya yang marah-marrah;
- Bahwa sebelum melempar Terdakwa I ada meninju bagian wajah Saksi Korban;
- Bahwa istri Terdakwa ada berupaya melakukan perdamaian namun oleh Saksi Korban serta Keluarga Saksi Korban belum bisa menerima permohonan maaf;
- Bahwa dipersidangan Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan Terdakwa II serta berjanji untuk kedepannya hidup rukun dan damai

Terdakwa II

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 27 Januari 2026 sekira pukul 18.00 WIB di rumah tetangga Terdakwa II yang beralamatkan Jalan Raden fatah Rt.06 Rw.01 Kelurahan Sumur Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa berupaya melakukan pembelaan terhadap Ibu Terdakwa Nita Mawati;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2026 Saksi Korban Urip beserta Istrinya menuduh Ibu Terdakwa membuang Comberan kedepan Rumahnya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2026/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tiba dirumah Saksi Korban Urip, dia sedang berada di Pintu Rolling dan dalam posisi berdiri;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah saksi Korban Urip untuk menolong Terdakwa I karena ditakutkan emosi, namun sesampainya disana Terdakwa malah ikut emosi dan berkata kotor lalu menarik paksa Saksi Korban untuk keluar dari rumahnya dan Saksi Korban Urip malah bertahan di roling pintu hingga terjadi peristiwa tari menarik yang kuat;
- Bahwa Terdakwa menarik baju Saksi Korban Urip di bagian lengan kiri;
- Bahwa posisi Saksi Korban Urip tersebut sedang dalam posisi berdiri dan sedang menyabarkan Istrinya;
- Bahwa Terdakwa menarik baju Saksi Korban Urip menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa I ada melakukan pelemparan batu kepada Saksi Korban hingga mengenai bagian kepalanya dan berdarah;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan meminta maaf kepada Saksi Korban di persidangan dan Saksi Korban beserta keluarganya juga telah memaafkan perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah batu dengan bentuk tidak beraturan, Panjang 7 (tujuh) cm, tinggi 5 (lima) cm;
- 1 (satu) buah baju warna cokelat;
- 1 (satu) buah kaca mata warna frame hitam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan bukti Surat berupa hasil Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 474.5/006/II/Forensik/2026 pada tanggal 28 Januari 2026 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. M. Jihad Kesuma dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu dengan hasil kesimpulan Dari pemeriksaan terdapat robek yang sudah dijahit pada puncak kepala, luka memar pada pipi kanan yang diakibatkan kekerasan tumpul, hal tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka yang yang terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2026 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2025 bertempat di Raden Fatah RT06 RW 01 Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu;

- Bahwa berawal pada pukul 10.00 WIB dihari yang sama Saksi Susi Susanti yang merupakan Istri Korban Urip menegur Saksi Nita Mawati yang merupakan Istri Terdakwa I dikarenakan terdapat genangan air di depan rumah Saksi Korban sehingga mengganggu lalu Saksi Nita Mawati yang tidak terima mengadukan perihal tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa I mendatangi rumah Saksi Korban yang saat itu sedang duduk di dalam rumah kemudian langsung memukul kepala Saksi Korban menggunakan tangan kanan mengenai pipi kanan dan kacamata Saksi Korban hingga ganggang kaca mata sebelah kanannya patah kemudian tidak lama setelah itu datang Terdakwa II masuk ke dalam rumah dan menarik dengan kuat Saksi Korban hingga keluar rumah yang dapat dilihat masyarakat namun Saksi Korban berpegangan dengan roling pintu hingga baju Saksi Korban bagian belakang robek, kemudian Terdakwa I yang amarahnya sudah tidak tertahan lagi mencoba mengambil batu besar untuk melempar Saksi Korban beserta Saksi Susi Susanti namun digagalkan oleh Istri Terdakwa I lalu Terdakwa I mencoba lagi mengambil batu yang lebih kecil dan melemparkannya ke arah Saksi Korban dan Saksi Susi Susanti namun mengenai Istri Saksi Korban hingga terjatuh melihat Saksi Korban bersama istrinya masih berdiri Terdakwa I mengambil batu lagi lalu melemparnya ke arah Saksi Korban hingga mengenai kepala saksi korban dan peci saksi korban robek dan kepalanya berdarah di bagian puncak kepala;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II Saksi Korban yang telah berusia 61 tahun tidak dapat berjualan selama beberapa hari, semua badannya sakit dan sulit menggerakkan anggota tubuh;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Urip mengalami luka sebagaimana hasil kesimpulan dari *Visum Et Repertum* Nomor : 474.5/006/II/Forensik/2026 pada tanggal 28 Januari 2026 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. M. Jihad Kesuma dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu dengan hasil kesimpulan Dari pemeriksaan terdapat robek yang sudah dijahit pada puncak kepala, luka memar pada pipi kanan yang diakibatkan kekerasan tumpul, hal tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian;

- Bahwa benar dipersidangan Terdakwa I dan Terdakwa II ada meminta maaf kepada Saksi Korban bersama Istrinya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi serta hidup rukun;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2026/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa benar Saksi Korban bersama Istrinya menerima permohonan maaf dari para Terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 262 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Setiap orang**"
2. Unsur "**Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**"
3. Unsur "**Yang mengakibatkan luka**"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. .Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah menunjuk kepada subjek Hukum yakni orang perorangan/beberapa orang/badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban didalam persidangan telah dihadirkan Terdakwa Terdakwa I **SUDIRJO BIN (Alm) SUWARMIN** dan Terdakwa II **TAUFIK AKBAR ALS TAUFIK BIN SUDIRJO** yang telah diperiksa indentitasnya dan yang bersangkutan mengaku dan membenarkan, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang terangan, dimuka umum dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **dengan terang-terangan/secara terbuka**, yaitu tempat atau lokasi terjadinya peristiwa tindak pidana tersebut adalah tempat umum yang dapat terlihat oleh public. Selanjutnya unsur **dengan tenaga bersama**, diartikan sebagai tindakan kekerasan tersebut harus dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih pelaku. Menurut sianturi, "setidak-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu, apakah saling pengertian itu terjadi jauh sebelum kejadian atau pada waktu kejadian itu tidak dipersoalkan"



Menimbang, bahwa unsur **menggunakan kekerasan** menurut van Bemmelen "Tindakan kekerasan ditafsirkan dengan luas dengan tenaga bersama termasuk beberapa orang mendekati orang lain sambil mengancam di jalan raya dan mendesak orang itu, tepat sekali dipandang sebagai tindakan kekerasan.";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa telah terjadi tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2026 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2025 bertempat di Jalan Raden Fatah RT06 RW 01 Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut berawal pada pukul 10.00 WIB dihari yang sama Saksi Susi Susanti yang merupakan Istri Korban Urip menegur Saksi Nita Mawati yang merupakan Istri Terdakwa I dikarenakan terdapat genangan air di depan rumah Saksi Korban dan beraroma tidak sedap sehingga mengganggu lalu Saksi Nita Mawati yang tidak terima mengadukan perihal tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa I mendatangi rumah Saksi Korban yang saat itu sedang duduk di dalam rumah kemudian langsung memukul kepala Saksi Korban menggunakan tangan kanan mengenai pipi kanan dan kacamata Saksi Korban hingga ganggang kaca mata sebelah kanannya patah kemudian tidak lama setelah itu datang Terdakwa II masuk ke dalam rumah dan menarik dengan kuat Saksi Korban hingga keluar rumah yang dapat dilihat masyarakat namun Saksi Korban berpegangan dengan rolling pintu dengan kuat hingga badannya sakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa I yang amarahnya sudah tidak tertahan lagi mencoba mengambil batu besar untuk melempar Saksi Korban beserta Saksi Susi Susanti namun digagalkan oleh Istri Terdakwa I lalu Terdakwa I mencoba lagi mengambil batu yang lebih kecil dan melemparkannya ke arah Saksi Korban dan Saksi Susi Susanti namun mengenai pipi sebelah kanan Istri Terdakwa I lalu benar Terdakwa I mengambil lagi sebuah batu melemparnya ke arah Saksi Korban dan istrinya hingga mengenai bagian puncak kepala Saksi Korban Urip;



Menimbang, bahwa Terdakwa II datang ke rumah Saksi Korban karena emosi dan ingin membantu Terdakwa I karena khawatir Terdakwa I melakukan pemukulan dan Terdakwa II ada mengeluarkan kata-kata kotor dan menarik-narik badan Saksi Korban dengan kasar dan kuat sehingga Saksi korban yang sudah tua harus sekuat tenaga berpegangan pada rolling pintu menyebabkan sekujur tubuhnya kesakitan;

Menimbang, bahwa, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang mengakibatkan luka” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan akibat perbuatan Para Terdakwa saksi Korban mengalami luka sebagaimana berdasarkan hasil dari *Visum Et Repertum* Nomor : 474.5/006/II/Forensik/2026 pada tanggal 28 Januari 2026 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. M. Jihad Kesuma dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu dengan hasil kesimpulan Dari pemeriksaan terdapat robek yang sudah dijahit pada puncak kepala, luka memar pada pipi kanan yang diakibatkan kekerasan tumpul, hal tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi korban tidak dapat berjualan selama beberapa hari dan sekujur tubuhnya kesakitan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 262 Ayat (2) UU No 1 tahun 2023 Tentang KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa telah memperoleh maaf dari Saksi Korban dan Keluarganya di persidangan;
- Para Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 262 Ayat (2) UU No 1 tahun 2023 Tentang KUHPidana dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Sudirjo Bin (Alm) Suwarmin dan Terdakwa II Taufik Akbar Bin Sudirjo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. “ **terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka**”. ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu dengan bentuk tidak beraturan, Panjang 7 (tujuh) cm, tinggi 5 (lima) cm

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah baju warna cokelat;
- 1 (satu) buah kaca mata warna frame hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Urip

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin tanggal 19 Mei 2026 oleh kami, Mohammad Iqbal, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Muhamad Iman, S.H. dan Fajar Pramono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 21 Mei 2026 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seppi Triani S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Herwinda Martina, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Iman, S.H.

Mohammad Iqbal, S.H., M.H.

Fajar Pramono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Seppi Triani, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)